

ลับ

รายงานการประชุม
คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 7/2561
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(เฉพาะเรื่อง)

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3.3 ร่างข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการของ กฟผ.

(เอกสาร พ/7/61/3.3)

รายงานรองผู้ว่าการกฎหมายและธรรมาภิบาล นำเสนอ ดังนี้

ผู้ว่าการ โดยอาศัยอำนาจตามมติคณะกรรมการ กฟผ. ในการประชุม ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ที่ให้ผู้ว่าการ หรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมาย มีอำนาจอนุมัติการใช้งบประมาณการสื่อสารองค์กร ชุมชนสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 30 ล้านบาท จากเดิมครั้งละไม่เกิน 20 ล้านบาท ได้ออกระเบียบ กฟผ. ดังนี้

1. ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วย การสื่อสารองค์กร การสร้างความสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) กำหนดหลักเกณฑ์และผู้มีอำนาจอนุมัติการใช้งบประมาณการสื่อสารองค์กร การสร้างความสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม มาตามลำดับ โดยฉบับปัจจุบันคือฉบับที่ 279 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2561

2. ระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 282 ว่าด้วย การสื่อสารองค์กร การสร้างความสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 279 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561 โดยกำหนดเพิ่มเติมให้มีการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเบื้องต้นเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ. วงเงินครั้งละไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อคน

ฝ่ายบริหารได้จัดทำร่างข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการของ กฟผ. ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ว่าการมีอำนาจอนุมัติการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กฟผ. ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อคนต่อครั้ง ไว้ในข้อ 4(4) ของร่างข้อบังคับฯ และนำเสนอคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 และครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เพื่อพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการกำกับฯ มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ ตามที่เสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. พิจารณาต่อไป

คณะกรรมการ กฟผ. ในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ได้พิจารณาร่างข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการของ กฟผ. โดยประธานกรรมการ กฟผ. มีความเห็นกรณีการกำหนดให้คณะกรรมการ กฟผ. มอบอำนาจให้ผู้ว่าการมีอำนาจให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเบื้องต้นที่

ลับ

ลับ

- 2 -

เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของ กฟผ. ขณะที่ กฟผ. ได้ออกระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 282 กำหนดให้ผู้ว่าการมีอำนาจให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเบื้องต้นเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ. จึงมีมติให้ฝ่ายบริหารทบทวนร่างข้อบังคับในประเด็นดังกล่าว และให้นำเสนอคณะกรรมการกำกับฯ พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการ กฟผ.

ทั้งนี้ ประธานกรรมการ กฟผ. สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับอำนาจของผู้ว่าการในการออกระเบียบในเรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กฟผ.

การดำเนินการ

1. ฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาให้ความเห็นตามที่ประธานกรรมการ กฟผ. สั่งการ ซึ่งฝ่ายกฎหมายมีความเห็นว่า ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. ในการประชุม ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 มีมติอนุมัติให้ผู้ว่าการ หรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมาย มีอำนาจอนุมัติการใช้งบประมาณการสื่อสารองค์กร ชุมชนสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 30 ล้านบาท โดยไม่ได้กำหนดกรอบหรือความหมายของการสื่อสารองค์กร ชุมชนสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ แต่เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติ ผู้ว่าการจึงออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการใช้งบประมาณดังกล่าวไว้

2. ฝ่ายบริหารได้นำร่างข้อบังคับดังกล่าวในประเด็นเรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กฟผ. และระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 282 พร้อมมติคณะกรรมการ กฟผ. ในการประชุม ครั้งที่ 7/2554 เสนอคณะกรรมการกำกับฯ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการกำกับฯ มีความเห็นว่า เนื่องจากมติคณะกรรมการ กฟผ. ในการประชุม ครั้งที่ 7/2554 ไม่ได้กำหนดให้ผู้ว่าการมีอำนาจในการออกระเบียบไว้ชัดเจน จึงมีมติดังนี้

2.1 ให้ฝ่ายบริหารเสนอคณะกรรมการ กฟผ. พิจารณามอบอำนาจให้ผู้ว่าการมีอำนาจออกระเบียบ กฟผ. ว่าด้วย การสื่อสารองค์กร การสร้างความสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในระเบียบดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้ว่าการมีอำนาจให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเบื้องต้นเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ. ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อคน ไว้แล้ว

2.2 ให้ตัดข้อ 4 (4) ที่กำหนดให้ผู้ว่าการมีอำนาจให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กฟผ. และตัดรายการในลำดับที่ 11 ซึ่งเป็นระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 282 ในบัญชี 2 ที่แนบท้ายร่างข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการของ กฟผ. ออก เพื่อให้ไม่ซ้ำซ้อนกับระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 282

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เสนอคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อพิจารณา ดังนี้

1. มอบอำนาจให้ผู้ว่าการมีอำนาจออกระเบียบ กฟผ. ว่าด้วย การสื่อสารองค์กร การสร้างความสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในระเบียบดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้ว่าการมีอำนาจให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเบื้องต้นเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ. ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อคน

ลับ

...3

8/28/2018-9:25 AM

รายงาน กก.กฟผ. 7/2561

ฉบับรับรอง

2. อนุมัติร่างข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการของ กฟผ. ที่ตัดข้อความในข้อ 4 (4) และตัดรายการในลำดับที่ 11 ซึ่งเป็นระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 282 ในบัญชี 2 ที่แนบท้ายข้อบังคับฯ

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม พ/7/61/3.3)

การพิจารณาของคณะกรรมการ กฟผ.

คณะกรรมการ กฟผ. มีความเห็น ข้อเสนอแนะ และสอบถาม ดังนี้

กรรมการอิสระ 3 คน ในฐานะ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ เห็นว่า ร่างข้อบังคับ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการของ กฟผ. และระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 282 มีความซ้ำซ้อนกันในเรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ให้ผู้ว่าการยกเลิกระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 282 และให้ออกระเบียบใหม่

มติคณะกรรมการ กฟผ. (มติที่ พ/7/61/3.3)

คณะกรรมการ กฟผ. มีมติอนุมัติ ดังนี้

1. ให้ผู้ว่าการมีอำนาจในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเบื้องต้นเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟผ. ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อคน โดยให้ยกเลิกระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 282 และออกระเบียบ กฟผ. ว่าด้วย การสื่อสารองค์การ การสร้างความสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ครอบคลุมเรื่องดังกล่าว

2. ร่างข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการของ กฟผ. ที่ตัดข้อความในข้อ 4 (4) ตัดรายการในลำดับที่ 11 ซึ่งเป็นระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 282 ในบัญชี 2 ที่แนบท้ายข้อบังคับฯ และให้เพิ่มข้อความในข้อ 3 “ระเบียบที่ผู้ว่าการออกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กฟผ.”

ทั้งนี้ ให้นำความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กฟผ. ไปดำเนินการ